

	日影規制	高度地区
東京都	●東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四 対象区域 法第五十六条の二第一項の規定により、法別表第四(イ)欄の各項に掲げる地域のうちから次条の規定により指定された区域をいう。ただし、次に掲げる地区及び区域を除く。 イ 都市計画法第八条第一項第三号の規定により定められた高度利用地区 ロ 都市計画法第十二条の四第一項第一号の規定により定められた地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第一項の規定により定められた沿道地区計画の区域(都市計画法第十二条の八又は沿道整備法第九条の四の規定により建築物の容積率の最高限度等が地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められている区域のうち、法第六十八条の二第一項の規定による条例で、建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第九条第六項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあっては、これらの最低限度)、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の建築面積の最低限度に関する制限並びに壁面の位置の制限(市街地の環境の向上を図るため必要な場合で、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)が定められている区域に限る。) ハ 都市計画法第十二条の四第一項第一号の規定により定められた地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第一項の規定により定められた防災街区整備地区計画又は沿道整備法第九条第一項の規定により定められた沿道地区計画の区域(都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五又は沿道整備法第九条の六の規定により壁面の位置の制限等が地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められている区域のうち、法第六十八条の二第一項の規定による条例で、壁面の位置の制限並びに建築物の高さの最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度に関する制限が定められている区域に限る。) ニ 都市計画法第十二条の五第三項の規定により定められた再開発等促進区又は沿道整備法第九条第三項の規定により定められた沿道再開発等促進区の区域(都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画又は沿道整備法第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)	●都市開発諸制度における考え方（H30年3月） ①高度利用地区（東京都高度利用地区指定方針及び指定基準） 第 10 関連する都市計画の変更等 1 高度地区 高度利用地区内には、最高限度高度地区を指定しないものとする。ただし、土地の高度利用を図る上で支障がないと認められる区域については、この限りではない。 ②特定街区（東京都特定街区運用基準） ＜建築基準法 第 6 0 条＞ 特定街区内の建築物については、第五十二条から前条まで並びに第六十条の三第一項及び第二項の規定は、適用しない。（→高度地区の規定である第 5 8 条の制限も含まれる） ③再開発等促進区（東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準） 第 2 策定基準 1 区域の要件 （14） 防火地域の指定及び高度地区の廃止 イ 最高限度高度地区の廃止 地区整備計画の区域で最高限度高度地区が指定されている場合は、原則として当該最高限度高度地区を廃止すること。 ④総合設計（東京都総合設計許可要綱） 「都市計画高度地区内の総合設計制度に係る建築物の高度地区の高さ制限の許可基準」に基づき緩和 ●各区市町村が定める高度地区規定書に基づく緩和（各行政の高度地区規定書を確認すること） ＜事例 渋谷区の「建築物の高さの最高限度を定める高度地区」に関する特例＞ ①敷地面積に応じた特例（緑化、建ぺい率、壁面後退などの要件を満たす必要がある。） ②総合設計制度による特例 ③既存不適格建築物に関する特例 ④その他区長が特に必要と認める建築物
横浜市	●横浜市建築基準条例（日影による中高層の建築物の高さの制限に関する区域等の指定） 第 4 条の 4 2 次に定める区域は、前項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる対象区域から除くものとする。 (1) 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成 3 年 12 月横浜市条例第 57 号)第 5 条の規定により、建築してはならない建築物として住宅（管理人住宅を除く。）、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物が定められた区域 (2) 地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域に限る。）のうち次に掲げる区域 ア 再開発等促進区のうち、地区整備計画において建築物の容積率の最高限度が 10 分の 20 を超える数値と定められた区域 イ 都市計画法第 12 条の 8 の規定により、地区整備計画において建築物の容積率の最高限度が 10 分の 20 を超える数値と定められた区域 ウ その他市長が周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、又は当該地区計画の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認めて指定する区域 (3) 高度利用地区に関する都市計画において建築物の容積率の最高限度が 10 分の 20 を超える数値と定められた区域 (4) 公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第 2 条第 1 項の規定により免許を受けた埋立区域及び同法第 42 条第 1 項の規定により承認を受けた埋立区域で用途地域の指定のない区域 (5) 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 39 条第 1 項各号に掲げる分区が定められた区域 (6) 道路、水面、線路敷その他これらに類するものの区域（建築物の敷地を除く。）	●横浜市高度地区規定書（最高限高度地区） 適用の除外 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前記の制限は適用しない。 (1) 都市計画において決定した一団地の住宅施設に係る建築物 (2) 都市計画において決定した地区計画等により建築物の高さの最高限度が定められている区域内の建築物で当該地区計画等に適合しているもの (3) 市長が市街地環境の整備向上に寄与すると認め、かつ、建築審査会の同意を得て許可した建築物 (4) 市長が公益上やむを得ない、又は周囲の状況等により都市計画上支障がないと認め、かつ、建築審査会の同意を得て許可した建築物 (5) 最高限第 1 種高度地区内において、北側斜線（前記の建築物の各部分から敷地境界線までの真北方向の水平距離に対する当該建築物の各部分の高さの最高限度である線をいう。以下同じ。）内にある高さ 12 メートル以下の建築物であって、市長が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めたもの (6) 最高限第 7 種高度地区内において、建築物の全部又は一部が高度利用地区又は最低限高度地区の適用を受ける建築物 (7) 工業地域内の最高限第 5 種高度地区内において、高さ 31 メートル以下の建築物で、当該高度地区における高さの最高限度を超える部分を住宅（長屋及び兼用住宅を含む。）、共同住宅、寄宿舎及び下宿その他これらに附属するものの用途に供しないもの

都市計画法第十二条の八 高度利用型地区計画
都市計画法第十二条の十 街並み誘導型地区計画
十二条の五第三項 再開発等促進区